Da infração por recusa ao teste do etilômetro ANTES do artigo 165-A do CTB ser incluído pela Lei nº 13.281/2016

Como você já sabe, o artigo 165-A só foi inserido no CTB após a Lei 13.281/2016.

Antes disso, a penalidade por recusa ao teste do etilômetro era tipificada no artigo 165 combinado com o § 3º do artigo 277 do CTB, vejamos o que dizia a antiga redação do artigo 277 do CTB:

> ***Art. 277*** *- Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.*
> *[…]*
> ***§ 3º. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo****.*

Os exames mencionados no artigo 277 eram detalhados pela Resolução do CONTRAN nº 206/06 (apesar de a Lei nº 11.705/08 - Lei Seca - ter sido publicada depois), que depois foi revogada pela Resolução 432 do CONTRAN.

Esses exames eram previstos no artigo 1°, vejam:

> *Art. 1º A confirmação de que o condutor se encontra dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, se dará por, pelo menos, um dos seguintes procedimentos:*
> *I - teste de alcoolemia com a concentração de álcool igual ou superior a seis decigramos de álcool por litro de sangue;*
> *II - teste em aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) que resulte na concentração de álcool igual ou superior a 0,3mg por litro de ar expelido dos pulmões;*
> *III - exame clínico com laudo conclusivo e firmado pelo médico examinador da Polícia Judiciária;*
> *IV - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de uso de substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos.*

Outro conflito que foi sanado pela Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4103, se dava por causa do artigo 2° desta mesma Resolução:

> *Art. 2º. No caso de recusa do condutor à realização dos testes, dos exames e da perícia, previstos no artigo 1º,* ***a infração poderá ser caracterizada mediante a obtenção, pelo agente da autoridade de trânsito****,* ***de outras provas em direito admitidas acerca dos notórios sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente apresentados pelo condutor, conforme Anexo desta Resolução.***

> *§ 1º.* ***Os sinais de que trata o caput deste artigo, que levaram o agente da Autoridade de Trânsito à constatação do estado do condutor e à caracterização da infração prevista no artigo 165 da Lei nº 9.503/97, deverão ser por ele descritos na ocorrência ou em termo específico que contenham as informações mínimas indicadas no Anexo desta Resolução.***
> *§ 2º. O documento citado no parágrafo 1º deste artigo deverá ser preenchido e firmado pelo agente da Autoridade de Trânsito, que confirmará a recusa do condutor em se submeter aos exames previstos pelo artigo 277 da Lei nº 9.503/97.*

A penalidade que vinha sendo aplicada antes da Lei 13.281/2016 era um fiasco e anulava essas infrações por causa de dois fatores:

Primeiro fator: o § 3º do artigo 277 não era, propriamente, uma infração de trânsito, pelo simples motivo de não constar no Capítulo XV do CTB - "Das Infrações". Isso porque as infrações de trânsito são previstas a partir do artigo 161 até o artigo 255 do CTB.

Alegação facilmente contestável, já que não se trata do único caso, o que também ocorre com a previsão expressa de sanção pecuniária a ser aplicada à publicidade irregular, à realização de obra ou evento sem autorização, ou à falta de escrituração dos livros de controle de placas de experiência, previstos, respectivamente, nos artigos 77-E, 95 e 330.

Segundo fator: a recusa não podia acontecer pela simples recusa propriamente dita, era necessário que houvesse uma **causa provável** para a autuação e que o agente de trânsito escrevesse no auto de infração quais sinais eram possíveis de constatar pelo consumo de álcool ou substâncias entorpecente e que ele observou no condutor, conforme prevê o artigo 2° da citada Resolução. Esses sinais eram previstos no Anexo da Resolução 206/2006.

Além disso, era necessário que o agente fizesse a seguinte afirmação no auto de infração:

> ***"De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor [nome do condutor] do veículo de placa [placa do veículo], [está/não está] sob a influência de álcool, substância tóxica, entorpecente ou de efeitos análogos e se recusou a submeter-se aos testes, exames ou perícia que permitiriam certificar o seu estado".***

Isso quer dizer que sem essas anotações no auto de infração, a anulação era quase que certa.

Para regularizar a questão, o legislador optou, então, por criar o artigo 165-A, que passou a punir o condutor que *"Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277"*, com as mesmas consequências jurídicas atribuídas ao condutor que dirigir sob influência de álcool.

Assim, passamos a ter duas condutas distintas, formalmente previstas no Capítulo XV, destinado às infrações de trânsito: a de influência de álcool (ou substância psicoativa) - art. 165 e a de recusa aos exames - art. 165-A.

Com isso, o § 3º do artigo 277 deixa de mencionar o artigo 165, para se referir diretamente à aplicação das penalidades e medidas administrativas do artigo 165-A.

Da infração ao artigo 165 e 165-A do CTB

Como você viu no tópico anterior, temos então infrações ao artigo 165 e 165-A do CTB. Fazendo um breve relato histórico, desde que o Código de Trânsito entrou em vigor, o artigo 165 passou por três alterações: a 1ª delas, em 2006, com a Lei nº 11.275/06; a 2ª, em 2008, com a Lei nº 11.705/08 ("Lei Seca") e a mais recente, em dezembro de 2012, com a Lei nº 12.760/12, que alterou os arts. 165, 262, 276, 277 e 306 do CTB.

Desde a primeira destas alterações, a infração administrativa passou a se configurar com qualquer quantidade de álcool, o que se ratifica pela previsão atual do artigo 276: *"Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165"*.

Apesar desta previsão no art. 276 do CTB, até 2012 a legislação chegou a admitir um limite mínimo de álcool, posto que o parágrafo único do artigo 276 (com redação dada pela Lei nº 12.760/12) estabeleceu a possibilidade de que o CONTRAN disciplinasse margens de tolerância quando a infração fosse apurada por meio de aparelho de medição - etilômetro, o que já havia sido tratado pelo Decreto nº 6.488/08[1], que tolerava até um décimo de miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (equivalente a dois decigramas de álcool por litro de sangue), conforme §§ 2° e 3° do art. 1° deste Decreto.

Você precisa entender que atualmente, NÃO EXISTE tolerância para a quantidade de álcool no organismo, mas tão somente um erro máximo admissível (margem de erro) do etilômetro (por se tratar de um equipamento metrológico), o que é previsto na antiga Portaria do INMETRO nº 006/02 (hoje a Portaria n° 369/2021) e ratificado na Resolução do CONTRAN nº 432/13, a qual apresenta uma "tabela de valores referenciais para etilômetro", com desconto de 0,04 miligramas em cada medição.

Isso quer dizer que qualquer medição acima de 0,05 miligramas, o condutor estará apto a ser autuado por infração ao art. 165, com medição (valor considerado) de 0,01 miligramas.

Porém, quando a constatação da infração for por meio de exame de sangue ou se existir sinais de alteração da capacidade psicomotora (verificados por exame clínico de médico

---

[1] *Regulamenta os arts. 276 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, disciplinando a margem de tolerância de álcool no sangue e a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia para efeitos de crime de trânsito.*

perito ou pela constatação objetiva do próprio agente de trânsito, nos termos da Resolução nº 432/13), não haverá qualquer tolerância aplicável.

Além da infração administrativa, o condutor também poderá responder pelo crime de trânsito previsto no artigo 306, mas desde que tenha sido verificada a alteração da capacidade psicomotora do condutor (pela concentração mínima de seis decigramas de álcool por litro de sangue ou três décimos de miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, ou, ainda, pela existência de sinais desta alteração).

A medição que tipifica o crime previsto no artigo 306 é 0,30 miligramas, desde que descontada a margem de erro do equipamento, isso quer dizer que qualquer medição acima de 0,34 mg/l enquadra o motorista no crime do artigo 306 do CTB.

Embora o artigo 165 abranja tanto a influência de álcool quanto outra "substância psicoativa que determine dependência", é preciso que você saiba que existe uma dificuldade técnica enorme para que a fiscalização de trânsito comprove a utilização de outras substâncias.

Primeiro fator: ausência de testes específicos para tal finalidade; segundo fator: pela larga abrangência do termo utilizado pela própria lei, uma vez que há a necessidade de se constatar que a substância utilizada pelo condutor é **capaz de determinar dependência**. O que fica completamente subjetivo.

Vamos agora estudar a fundo os artigos 165 e 165-A previstos no nosso Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Tipificação

Toda vez que um condutor for alvo de fiscalização de trânsito ou que se envolver em acidente de trânsito, o agente ou autoridade de trânsito poderá convidá-lo a realizar o teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro ou outros exames, a fim de que se possa constatar se ele está sob influência de álcool ou drogas.

Esse é o texto do artigo 277 do CTB, que está dentro do Capítulo XVII do CTB que trata das Medidas Administrativas, vejamos:

> ***Art. 277.*** *O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa* ***que determine dependência****.*
> *§ 1º (Revogado).*
> *§ 2º A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.*

> *§ 3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.*

Se ficar constatado que o condutor está sob efeito de álcool ou de drogas (substâncias psicoativas) ou se ele simplesmente se **recusar** a ser submetido a qualquer um desses testes, ele será multado por infração ao artigo 165 ou ao 165-A do CTB.

Vamos a leitura dos artigos:

> ***Art. 165.*** Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:
> *Infração - gravíssima;*
> *Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.*
> *Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.*
> *Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses.*
>
> ***
>
> ***Art. 165-A.*** *Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:*
> *Infração - gravíssima;*
> *Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;*
> *Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.*
> *Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses*

Penalidades decorrentes

Pela leitura dos artigos supramencionados, podemos concluir que temos como penalidades decorrentes dessas infrações:

- Multa gravíssima: valor de R$ 293,47x10 = **R$ 2.934,70**
- **Suspensão da CNH por 12 meses**
- No caso de **reincidência**: o dobro da multa: R$ 2.934,70x2 = **R$ 5.869,40** e(+) **cassação da CNH**